



Městský úřad Kadaň
Stavební úřad
datovou schránkou

Vaše značka:
nepředchází

Vyřizuje:
Mgr. Malina

ID dat. schránky:
6nhhsed

V Chomutově dne:
20. 3. 2025

Žadatel: **Dostál & Partneři, advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 09982809
Se sídlem nám. 1 Máje 101/2, 430 01 Chomutov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.



Vážení,

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal dne 21. 1. 2025 opatření proti nečinnosti, č.j. KUUK/016555/2025, ve kterém jako nadřízený správní orgán přikázal Městskému úřadu Kadaň, stavebnímu úřadu, aby:

1. ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto opatření podle § 156 odst. 2 správního řádu zrušil sdělení č.j. SÚ-55000/2023/PDO/Šeb ze dne 7. 12. 2023;
2. neprodleně po zrušení sdělení č.j. SÚ-55000/2023/PDO/Šeb ze dne 7. 12. 2024 zahájil řízení o odstranění nepovolené změny stavby na pozemku p.č. 63/43 a st. p.č. 63/42 v k.ú. Poláky.

Na základě výše uvedeného tímto zdvořile žádám o sdělení, jakého dne a pod jakým číslem jednacím bylo zrušeno sdělení č.j. SÚ-55000/2023/PDO/Šeb ze dne 7. 12. 2023 a současně jakého dne bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby na pozemku p.č. 63/43 a st. p.č. 63/42 v k.ú. Poláky. Současně si dovoluji požádat o zaslání kopií výše uvedeného zrušení a oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby.

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a to zasláním do datové schránky ID 6nhhsed .

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S úctou

Mgr. Ing. Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Mgr. Ing. Mgr. Jiří
Dostál Dostál
Datum: 2025.03.20
15:17:23 +01'00'

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál
jednatel společnosti
Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j.: SÚ/139/2025/VJ/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/15383/2025 *MUKK/15383/2025*
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 2.4.2025

SDĚLENÍ

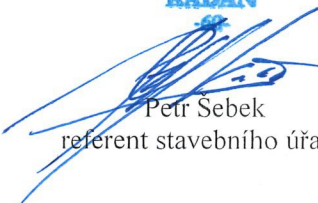
Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 21.3.2025 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci zrušení sdělení č.j.: SÚ-5500/2013/PDO/Šeb ze dne 7.12.2023 a současně zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby na pozemku p. č. 63/43 a 63/42 v kat. území Poláky, včetně zaslání kopií výše uvedeného zrušení a oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby.

K Vaší žádosti stavební úřad sděluje, že usnesení, kterým bylo zrušeno sdělení stavebního úřadu č.j.: SÚ-55000/2023/PDO/Šeb ze dne 7.12.2023 ve smyslu § 125 odst. 1 starého stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), ohledně stavby na pozemku st. p. č. 63/42 v kat. území Poláky, bylo vydáno dne 3.2.2025 pod č.j.: SÚ/53/2025/NOB/Šeb.

Opatřením č.j.: SÚ/1187/2025/NOB/Šeb ze dne 25.3.2025 stavební úřad zahájil řízení o nařízení odstranění stavby.

Součástí tohoto sdělení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou i Vámi požadované kopie dokumentů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ


Petr Šebek
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Obdrží:

Dostál & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., advokátní kancelář, IDDS: 6nhhsed

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ
stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j.: SÚ/53/2025/NOB/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/ 5427/2025
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 3.2.2025

USNESENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako příslušný správní orgán, na základě opatření proti nečinnosti, které obdržel dne 30.1.2025 od Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jakožto nadřízeného správního orgánu podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném, znění (dále jen „správní řád“),

ruší

podle § 156 odst. 2 správního řádu sdělení Městského úřadu Kadaň, odboru stavební úřad, kterým byla ověřena zjednodušená dokumentace stavby na pozemku st. p. č. 63/42 v kat. území Poláky ve smyslu § 125 odst. 1 starého stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)

s účinky ode dne 7.12.2023, kdy bylo zrušované sdělení učiněno.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, obdržel od nadřízeného správního orgánu v rámci opatření proti nečinnosti prvoinstančního správního orgánu příkaz ke zrušení sdělení č.j.: SÚ-55000/2023/PDO/Šeb ze dne 7.12.2023, na základě podání, které obdržel nadřízený orgán dne 16.12.2024. Z obdrženého podání je zjevné, že tvrzení vlastníka předmětné stavby

se nezakládá na pravdě. Jako důkaz byla k podání ze dne 16.12.2024, tedy k podání obdrženém nadřízeným správním orgánem, doložena kupní smlouva z roku 2016, ve které je mimo jiné předmětem koupě i stavba na pozemku 63/42 v kat. území Poláky o výměře 17m². Dále byl podatelem předložen letecký snímek a geometrický plán vyhotovený dne 12.6.1987, ze kterého je patrné, že předmětná stavba byla v roce 1982 stále o výměře 17m² a že tedy byla postavena až po roce 1982, a ne jak uvádí vlastník objektu, že k rozšíření stavby došlo již v roce 1982. Z uvedeného je více jak zjevné, že tvrzení vlastníka objektu nebylo pravdivé, čímž uvedl správní orgán v omyl.

Na základě uvedených podkladů podatele Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad je, na základě nařízení nadřízeného správního orgánu, z úřední povinnosti vydané sdělení, kterým byla ověřena zjednodušená dokumentace předmětné stavby, zrušit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u městského úřadu Kadaň, odboru stavební úřad. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.




Petr Šebek
referent stavebního úřadu

Obdrží: účastníci (dodejky)

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň
stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/118/2025/NOB/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/14008/2025
SK. ZN./LH: A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz

DATUM: 25.3.2025

**OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 251 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o nařízení odstranění stavby uvedené v § 250 odst. 1 písm. b) stavebního zákona „**skladu zahradního nářadí a nábytku o zastavěné ploše 45m²**“ na pozemku parc. č. 63/42 v katastrálním území Poláky (dále jen "stavba"), jejímž vlastníkem je pan **Dvořák,** dále jen "povinný").

Stavební úřad podle § 251 odst. 1 stavebního zákona oznamuje povinnému zahájení řízení o nařízení odstranění stavby a podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nařizuje ve věci ústní jednání spojené s ohledáním na místě na

10.dubna 2025 v 13:30 hod.

se schůzkou přizvaných na místě stavby.

Poučení:

Řízení o nařízení odstranění stavby je řízení zahajované z moci úřední podle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu a je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení řízení povinnému, a to doručením oznámení o zahájení řízení nebo ústním prohlášením.

Povinný má v souladu s § 255 odst. 1 stavebního zákona možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby žádost o dodatečné povolení stavby. Jde o lhůtu propadnou. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude žádost o dodatečné povolení stavby podána, nelze stavbu dodatečně povolit.

Pokud povinný nepředloží žádost o dodatečné povolení stavby a stavbu proto nebude možné dodatečně povolit, vyzývá stavební úřad podle § 251 odst. 1 stavebního zákona povinného, aby ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy marně uplyne výše uvedená 30-ti denní propadná lhůta pro podání žádosti o dodatečné povolení stavby, předložil dokumentaci pro odstranění stavby a závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.

V případě, že povinný požádá o dodatečné povolení a v řízení se prokáže, že stavbu nelze dodatečně povolit, může stavební úřad výzvu k předložení dokumentace pro odstranění stavby se stanovením nové přiměřené lhůty opakovat.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D
K A D A Ň
Petr Šebek
referent stavebního úřadu**Obdrží:**